

PROCESSO Nº 0801025-63.2023.8.18.0056 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA | EXEQUENTE: GILMAR JOSÉ DE SOUSA | EXECUTADO: INSS

NOTA DA ASSESSORIA — excluir antes da assinatura. Usar somente após o pagamento das requisições de pequeno valor (crédito do exequente e honorários), comprovado nos autos, e a intimação do exequente. Preencher os IDs e valores em cinza. Se houver pedido de execução da multa diária fixada na sentença (item C) ou pendência de honorários periciais, resolvê-los antes da extinção.

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, fundado na sentença de ID 87939725, que condenou o INSS a conceder à parte exequente aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 30/05/2023, e a pagar as parcelas vencidas e os honorários advocatícios.

O INSS implantou o benefício, NB 730.151.720-4 (IDs 94975889 e 94975890), e a obrigação de fazer foi declarada cumprida (ID «...»). Expedidas as requisições de pequeno valor (IDs «...»), sobreveio a comprovação do pagamento do crédito da parte exequente, no valor de «R\$...», e dos honorários sucumbenciais, no valor de «R\$...» (IDs «...»). Intimada, a parte exequente «manifestou-se (ID ...) | deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID ...)». É o relatório. Decido.

Cumpridas a obrigação de fazer e a obrigação de pagar quantia certa, a obrigação foi satisfeita, o que impõe a extinção da execução (art. 924, II, do CPC), que só produz efeito quando declarada por sentença (art. 925 do CPC).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC. Sem custas. «Sem honorários nesta fase, à falta de impugnação à pretensão executória (Tema 1.190 do STJ) | Honorários desta fase conforme fixados na decisão que rejeitou a impugnação (ID ...)» **NOTA: Tema 1.190/STJ — tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV" (acórdão publicado em 01/07/2024; recurso extraordinário pendente, segundo os Dados Abertos do STJ em 30/09/2026) — conferir a situação antes de citar.** Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaueira-PI, data da assinatura eletrônica.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR

Juiz de Direito